



PUTUSAN

Nomor 398/PID.SUS/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	SARDI Bin ASHARI
Tempat Lahir	:	Serang
Umur/Tanggal Lahir	:	27 Tahun /15 November 1996
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Jalan Raden Fatah Gg Baiturohim No.42 Lk II Rt/000 Kel Kaliawi Kec Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Belum/tidak bekerja
Pendidikan	:	SMP (Tamat)

Terdakwa **SARDI Bin ASHARI** ditangkap sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan 27 April 2024 dan perpanjangan penangkapan tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024 ;

Terdakwa **SARDI Bin ASHARI** ditahan di RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Negeri Pertama sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan 29 Juli 2024 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Negeri Kedua sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan 28 Agustus 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan No.398/PID.SUS/2024/PT.TJK



6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Nopember 2024 sampai dengan 27 Desember 2024;

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan 25 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Yunizar Akbar, S.H., 2. Adiwidya Hunandika, S.H., 3. Sofyandra Hafidz, S.H., 4. M. Dio Anugraha, S.H., 5. Siti Maisaroh, S.H., 6. M. Ichsan Assifa MZ, S.H., dan Ahmad Yunus, S.H. adalah Advokat dan Konsultan Hukum dan Penasihat Hukum dari LBH LEBAH MEGACHILE DORSATA, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 068/SKK/BE-I/XI/2024 tanggal 22 Nopember 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 22 Nopember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 398/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 16 Desember 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 398/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 16 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung No.Reg. Perkara: PDM-398/TJKAR/08/2024 Sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SARDI Bin ASHARI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika***



- Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SARDI Bin ASHARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih shabu dengan berat netto 2,1180 gram,
 - 1 (satu) buah handphone android redmi warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 766/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 21 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARDI Bin ASHARI terbukti secara sah atau meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARDI Bin ASHARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan No.398/PID.SUS/2024/PT.TJK



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih shabu dengan berat netto 2,1180 gram,
- 1 (satu) buah handphone android redmi warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 234/Akta.Pid.Banding/2024/PN Tjk Nomor Perkara: 766/Pid.Sus/2024/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Nopember 2024 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 238/Akta.Pid.Banding/2024/PN Tjk Nomor Perkara : 766/Pid.Sus/2024/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Nopember 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Nopember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca memori banding tanggal 3 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 3 Desember 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 5 Desember 2024 sementara itu Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak



mengajukan kontra memori banding;

Membaca memori banding tanggal 5 Desember 2024 yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 5 Desember 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Desember 2024, sementara itu Penuntut Umum **tidak** mengajukan kontra memori banding;

Membaca relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 3 Desember 2024 kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan tanggal 28 Nopember 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 3 Desember 2025 yang pada pokoknya sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan juga memberikan efek psikologis dan shock therapy bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak kejahatan serupa;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena memutus dengan pertimbangan yang tidak cukup dan mengabaikan fakta-fakta, bukti serta keterangan saksi yang dihadirkan dipersidangan;
2. Bahwa keterangan dua orang saksi yang merupakan anggota SATNARKOBA Polda Lampung juga seharusnya diabaikan karena terlibat langsung saat penangkapan sehingga terdapat konflik



kepentingan;

3. Bahwa Penuntut Umum yang telah mengajukan Tuntutan selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) merupakan kekeliruan karena melihat barang bukti yang diajukan kepersidangan jumlahnya sedikit yaitu seberat 2,0977 gram yang berdasarkan pemeriksaan laboratorium hasilnya positif mengandung metamfetamina hal ini terjadi karena Penuntut Umum enggan mempertimbangkan tujuan akhir peran terdakwa dalam tindak pidana tersebut;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang pun telah keliru dalam mempertimbangkan sehingga memutuskan terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, karena fakta dipersidangan terdakwa rencana menjual shabu tersebut untuk emndapatkan shabu secara gratis dan Terdakwa belum menguasai narkoba dimaksud;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 766/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 21 November 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maupun Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya PengadilanTinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini kecuali mengenai kualifikasi dari Tindak pidana dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan sudah tepat dengan mempertimbangkan tentang unsur Tanpa hak atau melawan hukum terlihat berlebihan karena kata sambungnya adalah atau yang berarti hanya satu saja yang perlu dibuktikan apakah tanpa hak atautkah melawan hukum yang terbukti berdasarkan fakta yang

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan No.398/PID.SUS/2024/PT.TJK



terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa dalam menguasai Narkotika tersebut karena Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu kepada Ade Am (DPO) dalam melakukan pemesanan ini terdakwa sadar kalau terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan pemesanan karena terdakwa bukanlah sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-undang tentang Narkotika bahwa yang menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perbuatan memesan tersebut dapat dikatakan kalau terdakwa telah melakukan perbuatan yang bukan haknya;

Menimbang bahwa sehingga dengan demikian maka perbuatan Terdakwa hanya terbukti satu saja yaitu tanpa hak menguasai Narkotika karena untuk dapat dikatakan melawan hukum terdakwa harus menguasai terlebih dahulu dan menguasai ini dapat terjadi dengan tanpa hak atau dengan hak atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagaimana oleh undang-undang Narkotika diperbolehkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Hukum Acara Pidana beralasan apabila masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) huruf b KUHAP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa tersebut ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat pengadilan maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan No.398/PID.SUS/2024/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa **SARDI Bin ASHARI**;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 766/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 21 November 2024 yang dimintakan banding sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapny adalah seperti tersebut dibawah ini:
 1. Menyatakan Terdakwa SARDI Bin ASHARI terbukti secara sah atau meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARDI Bin ASHARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih shabu dengan berat netto 2,1180 gram,
 - 1 (satu) buah handphone android redmi warna merahDirampas untuk dimusnahkan
 6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, oleh RATMOHO., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ERWAN MUNAWAR, S.H., M.H. dan

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan No.398/PID.SUS/2024/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota.
Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu,
tanggal 8 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

d.t.o

d.t.o

1. ERWAN MUNAWAR, S.H., M.H.

RATMOHO., S.H., M.H.

d.t.o

2. ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

MUHAMMAD RIDHWAN, S.H., M.H.

Untuk Salinan Resmi

Tgl. 08-01-2025-2025

Panitera,

CORIANA JULVIDA SARAGIH, S.H.,M.H

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan No.398/PID.SUS/2024/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)